

국가보훈부 고문변호사 등 운영에 관한 규정

[시행 2026. 3. 23.] [국가보훈부훈령 제142호, 2026. 3. 23., 일부개정]

제1조(목적) 이 규정은 국가보훈부 고문변호사(법무법인, 유한법무법인, 법무조합, 정부법무공단을 포함한다. 이하 같다)의 위촉 및 소송대리 변호사 위임 등에 관하여 필요한 사항을 규정함을 그 목적으로 한다.

제2조(고문변호사의 직무) 국가보훈부 고문변호사(이하 "고문변호사"라 한다)는 다음 각 호의 사항에 대하여 국가보훈부장관 또는 그 소속기관의 장(이하 "보훈관서장"라 한다)의 자문에 응하는 것을 주요 직무로 한다.

1. 행정심판·행정소송 및 보훈관서장이 당사자가 되는 국가소송에 관한 사항
2. 법령의 해석 또는 적용에 관한 사항
3. 그 밖의 소관업무와 관련된 법령의 운용 등에 관한 사항

제3조(소송사건의 위임) 삭제

제4조(고문변호사의 위촉 및 결격사유) ① 국가보훈부장관은 국가보훈부 업무와 관련하여 식견과 경험이 있는 변호사를 고문변호사로 공개모집 절차를 거쳐 위촉하되, 원거리 소재 소속기관의 편의 도모 등 필요하다고 인정되는 경우에는 내·외부의 추천을 받아 위촉할 수 있다.

② 고문변호사는 14명 이내로 하고, 별표의 기준에 따라 대형·중형·소형 법무법인 및 개인변호사로 구분한다.

③ 국가보훈부 장관은 고문변호사로 위촉된 자가 「변호사법」에 따른

법무법인, 법무법인(유한), 법무조합, 「정부법무공단법」에 따른 정부법무공단에 해당하는 경우에는 해당 기관과 협의하여 고문 업무를 총괄할 최소 1인 이상의 변호사(이하 "담당변호사"라고 한다)를 지정하여야 한다. 이 경우 해당 기관의 내부 사정으로 인하여 담당 변호사의 변경이 필요한 경우 국가보훈부장관은 해당 기관의 요청을 받아 담당 변호사를 재지정할 수 있다.

④ 고문변호사의 위촉기간은 2년으로 하되, 1회에 한하여 연임할 수 있다. 다만, 정부법무공단은 예외로 한다.

⑤ 위촉일 기준으로 2년 이내에 변호사법 제90조의 정직 이상의 징계를 받았거나 벌금형 이상의 형사처벌을 받은 자는 제1항의 고문변호사로 위촉 또는 담당변호사로 지정될 수 없다.

⑥ 고문변호사를 재위촉하고자 하는 경우에는 자문실적, 자문만족도 등을 고려하여야 하고, 제1항의 공개모집 절차를 생략할 수 있다.

⑦ 공개모집신청자 또는 추천된 자는 별지 제1호서식에 따라 지원서를 국가보훈부장관에게 제출하여야 한다.

제4조의2(고문변호사 선정위원회) ① 국가보훈부장관은 고문변호사 선정을 위한 고문변호사 선정위원회(이하 "위원회"라 한다)를 둔다.

② 위원회는 위원장과 5인의 위원으로 구성하고 위원장은 기획조정실장으로 하고, 내부위원은 감사담당관과 규제개혁법무담당관으로 하고, 외부위원은 변호사, 법학 교수 또는 법률분야 전문지식과 경험이 풍부한 자들 중 2인으로 한다.

③ 위원회는 심사대상자가 제출한 지원서를 별지 제2호서식의 고문변

호사 선정심사표에 따라 심사하되 서면으로 심사할 수 있다.

제5조(고문변호사의 해촉) 고문변호사가 다음 각 호에 해당하는 때는 국가보훈부장관은 고문변호사를 해촉할 수 있다.

1. 제2조의 규정에 따른 직무를 기피하거나 거부한 때
2. 국가보훈부 또는 그 소속기관과 관련된 쟁송사건에서 상대방을 위한 행위를 한 때
3. 그 밖에 고문변호사로서의 품위를 손상하거나 사회적 물의를 야기한 때
4. 제8조 제2항 각 호의 행위를 사전 허가 없이 한 때
5. 자문실적이 극히 저조하거나 자문내용이 부실한 때

제6조(자문료의 지급) ① 삭제

② 삭제

③ 고문변호사가 제2조 각 항의 업무를 수행한 때에는 다음 각 호의 구분에 따라 자문료를 지급한다. 다만, 사안의 중요도 및 난이도에 따라 규제개혁법무담당관이 필요하다고 판단하는 경우 금액을 기준보다 늘릴 수 있다.

1. 대형 법무법인 : 건당 100만원
2. 중형 법무법인 : 건당 50만원
3. 소형 법무법인 및 개인변호사 : 건당 30만원

④ 소송대리인 변호사(고문변호사가 소송대리인이 된 경우를 포함한다)에게는 예산의 범위 안에서 『변호사 보수 규정(법무부훈령)』을 준용하여 보수를 지급할 수 있다.

제7조(협의) 고문변호사에게 제2조 각호의 사항에 대하여 자문을 얻거나

제9조에 따라 소송대리 변호사를 선임하고자 하는 경우에는 사전에 규제개혁법무담당관과 협의하여야 한다.

제8조(이해충돌행위 금지등) ① 소송대리인 변호사(고문변호사가 소송대리인이 된 경우를 포함한다)는 소송사건 상대방의 소송수임, 법률자문 등 소송상대방을 위한 행위를 하여서는 아니된다.

② 고문변호사는 다음 각 호의 경우 미리 국가보훈부장관의 허가를 받아야 한다.

1. 국가보훈부와 직무상 이해관계가 있는 법인, 협의 등의 고문, 임원 등이 되려는 경우
2. 국가보훈부와 관련하여 영리활동을 하려는 경우

제9조(소송대리변호사의 선임등) ① 보훈관서장은 변호사(고문변호사를 포함한다)를 대리인으로 선임하여 소송사건을 수행하게 할 수 있다.

② 제1항에 따라 변호사에게 소송사건 수행을 위임하는 경우 공개모집 절차에 의한다. 다만, 소송수임료가 2천만원 이하인 경우, 긴급을 요하는 경우에는 수의계약으로 할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항에 따라 소송대리 변호사를 선임(재위촉을 포함한다)할 경우 과거 소송수행 평가결과, 전문성, 소송수행 실적, 관할 법원 등을 고려하여야 한다.

④ 국가보훈부에서 퇴직한 변호사(퇴직한 변호사가 재직 중인 법무법인을 포함한다)는 공개모집 방식에 의해서만 소송대리 변호사로 선임될 수 있다. 이 경우 퇴직한 날부터 1년 동안은 소송대리 변호사로 선임될 수 없다.

⑤ 보훈관서장은 일부 소송대리 변호사에게 소송이 집중되는 것을 방지하기 위하여 소송대리 변호사 1인에 대한 소송위임이 다음의 각 호의 한도를 동시에 초과하지 않도록 하여야 한다. 다만, 정부법무공단을 소송대리인으로 선임하는 경우, 소송사건의 특성상 일괄 위임이 필요한 경우는 제외한다.

- 1. 위임율(소송대리 변호사별 소송위임 건수/총 소송위임 건수) : 20%
- 2. 보수율(소송대리 변호사별 소송의 착수금 지급액/소송의 착수금 지급총액) : 20%

제10조(고문변호사 위촉 및 소송현황 공개) 국가보훈부장관은 고문변호사의 위촉 및 소송대리인 선임 현황을 공개하여야 한다.

부칙 <제142호, 2026.3.23.>

이 훈령은 2026년 3월 23일부터 시행한다.

별표 / 서식

[별표1] 고문변호사 분류

[별지1 서식] 지원서

[별지2 서식] 고문변호사 선정 심사표

■ 국가보훈부 고문변호사 등 운영에 관한 규정 [별표1]

고문변호사 분류 (제4조 제2항 관련)

구분	기준	위촉인원
대형 법무법인	소속변호사 200명 이상	2
중형 법무법인	소속변호사 50명 이상 200명 이하	2
소형 법무법인	소속변호사 50명 미만	5
개인변호사	-	5

지 원 서

성명	[한글]			[한자]	
주소	생년월일				
전화		휴대폰		이메일	

학 력 사 항	기 간	전 공		학 위
	년 월 ~ 년 월	대학 교		
	년 월 ~ 년 월	대학 원		
	년 월 ~ 년 월	대학 원		

번호 사 자격	시험종류	사법시험/ 번호사시험	사법연수원 기수	번호사자격 취득일	번호사 등록번호
		()회			

경 력 사 항	근 무 처	근무부서	직 책	담당업무	근무기간
					~
					~
					~

주요 활동 및 실적*	기 간	내 용	비 고
	년 월 ~ 년 월		
	년 월 ~ 년 월		
	년 월 ~ 년 월		

* 주요 사건수임, 자문 등 법률실무 활동, 주요 연구활동, 강의 경력, 전문교육 이수, 관련기관 업무 참여 등 기재

년 월 일

지 원 자 : (서명 또는 인)

국가보훈부장관 귀하

자 기 소 개 서

☐ 지원동기

□ 전문분야 및 그간 주요 성과

□ 활동내용/추진실적

※ 고문변호사 위촉 또는 소송대리인 선임 경력 등 주요 활동내용 및 추
진실적을 작성

□ 기타

※ 본량은 A4용지 2매 이내를 원칙으로 하되, 필요시 별지 사용이 가능함

(워드프로세서를 사용하여 최근 실적부터 작성)

고문변호사 선정 심사표

변호사명 :	위촉기간 :
--------	--------

평 가 항 목		배 점	등 급			평가 방법
			우수	보통	미흡	
1. 경력평가	법률일반	30				일반 법률자문 및 소송수행 실적, 연구 활동 등을 평가
	보훈분야	30				보훈분야 법률자문 및 소송수행 실적, 연구 활동 등을 평가
2. 자기소개서 평가		20				전체적인 내용의 적합성, 적극성 및 공익적 태도 등을 평가
3. 청렴성		20				대한변협 징계 전력 조회 결과 감안하여 평가
합 계		100				